عقد كراء محل مخصص للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

خاضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

بين الموقعين أسفله:

الطرف الأول: المكري

الاسم الكامل: .....

رقم البطاقة الوطنية: ..... صالحة إلى: .....

تاريخ الازدياد: ..... مكانه: .....

العنوان: .....

الهاتف: .....

الصفة (مالك / وكيل عن المالك / ممثل قانوني لشركة): .....

الطرف الثاني: المكتري

الاسم الكامل: .....

رقم البطاقة الوطنية: ..... صالحة إلى: .....

تاريخ الازدياد: ..... مكانه: .....

العنوان: .....

الهاتف: .....

الاسم التجاري (إن وجد): ..... رقم السجل التجاري (إن وجد): .....

تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:

الفصل 1: موضوع العقد: يكري الطرف الأول للطرف الثاني، الذي يقبل، المحل المبينة أوصافه أسفله:

العنوان الكامل للمحل: .....

المساحة التقريبية (م^2): ..... عدد الواجهات: .....

رقم الرسم العقاري (إن وجد): ..... الملحقات (مخزن، طابق علوي...): .....

الفصل 2: النشاط المزاول: يُخصَّص المحل لمزاولة النشاط التالي:

.....

. ولا يجوز للمكتري تغيير هذا النشاط أو إضافة نشاط آخر إليه إلا بموافقة كتابية من المكري، في حدود ما يسمح به القانون.

الفصل 3: مدة العقد: أُبرم هذا العقد لمدة ..... تبتدئ من .....

. ويخضع حق المكتري في تجديد العقد وحمايته للشروط المنصوص عليها في القانون 49.16.

الفصل 4: السومة الكرائية: حُددت السومة الكرائية الشهرية في مبلغ ..... درهم (بالحروف: .....)، تؤدى في أجل لا يتعدى ..... من كل شهر، نقداً أو بتحويل بنكي إلى الحساب رقم .....، مقابل وصل.

الفصل 5: الضمانة: سلّم المكتري للمكري ضمانة قدرها ..... درهم، تُرجع إليه عند انتهاء العقد وإفراغ المحل، بعد خصم ما قد يكون بذمته من كراء أو تكاليف أو إصلاح أضرار ثابتة.

الفصل 6: بيان حالة المحل: يحرر الطرفان حضورياً بياناً وصفياً لحالة المحل عند تسليمه، يوقعانه ويُلحق بهذا العقد، ويحرران بياناً مماثلاً عند إرجاعه.

الفصل 7: الإصلاحات والتغييرات: يتحمل المكري الإصلاحات الكبرى المتعلقة ببناية المحل، ويتحمل المكتري الإصلاحات البسيطة الناتجة عن الاستغلال. ولا يجوز للمكتري إدخال تغييرات تمس بناية المحل دون موافقة كتابية من المكري.

الفصل 8: الكراء من الباطن: لا يجوز للمكتري كراء المحل من الباطن، كلياً أو جزئياً، إلا بموافقة كتابية من المكري وفي حدود ما يسمح به القانون.

الفصل 9: الضرائب والتكاليف: يتحمل المكتري الضرائب والرسوم المرتبطة بالنشاط الذي يزاوله، ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء. ويتحمل المكري: .....

الفصل 10: التأمين: يلتزم المكتري بالتأمين على المحل ومحتوياته ضد الحريق والأخطار المرتبطة بنشاطه طيلة مدة العقد، والإدلاء بنسخة من عقد التأمين عند الطلب.

الفصل 11: مراجعة السومة الكرائية: تخضع مراجعة السومة الكرائية للشروط والنسب المحددة في النصوص القانونية الجاري بها العمل.

الفصل 12: الإنهاء والإفراغ: لا يُنهى هذا العقد ولا يُطالب بالإفراغ إلا في الحالات ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون 49.16.

الفصل 13: النزاعات: يسعى الطرفان إلى حل كل نزاع حبياً، وإلا فالاختصاص للمحكمة المختصة التي يوجد المحل بدائرتها.

الفصل 14: مقتضيات ختامية: كل ما لم يرد فيه نص في هذا العقد يخضع لأحكام القانون 49.16 وقانون الالتزامات والعقود. حُرر هذا العقد في نظيرين أصليين يتسلم كل طرف واحداً منهما، بعد المصادقة على إمضاء الطرفين.

حُرر بـ ..... في .....

المكري

الاسم والإمضاء

المكتري

الاسم والإمضاء